

ABDUL RAHMAN BIN ABDUL RAHIM
lwn
MARIAH NADZIRAH BINTI KAMALUDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 7hb Julai 2020

Kes Semakan No.: 10000-003-0123-2019

Peguam Pemohon:

Encik Musa bin Awang dari Tetuan M.A & Associates

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Semakan kes ini adalah atas permohonan dari Abdul Rahman Bin Abdul Rahim merupakan Responden kes di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam kes Mal No. 10200-038-053-2019. Pemohon dalam Afidavit permohonannya bertarikh 8hb November 2019 memohon supaya Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor menyemak terhadap perintah/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan Perintah Hak Jagaan Sementara Anak

bertarikh 4hb November 2019 dalam kes Mal No. 10200-038-0253-2019 tersebut. Pemohon menyatakan bahawa telah berlaku kesilapan yang nyata atau pun material menyalahi prinsip dan undang-undang di dalam perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut iaitu;

- a) Permohonan Interim tersebut tidak memenuhi dan mematuhi kehendak subseksyen 201 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- b) Dokumen permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim Hadhanah (Secara *ex-parte*) diserahkan kepada Responden tanpa pindaan;
- c) Perintah Interim Hadhanah tersebut dikeluarkan tanpa mengambilkira peruntukan seksyen 83(d) dan/atau seksyen 83(e) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003; dan
- d) Perintah Interim Hadhanah dikeluarkan tanpa mengambilkira peruntukan seksyen 87(2) dan/atau seksyen 87(3) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[2] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[3] Berdasarkan statut dan penghakiman-penghakiman terdahulu, maka Kami mendapati terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi bagi membolehkan sesuatu semakan iaitu;

- i) Jika kes itu boleh dirayu, maka pihak-pihak hendaklah menggunakan hak mereka untuk merayu. Oleh itu pihak-pihak tidak boleh membuat permohonan semakan terhadap kes tersebut; dan
- ii) Telah berlaku kesilapan yang nyata dalam proses membuat keputusan tersebut dan ianya menjejaskan keadilan; atau
- iii) Keputusan/perintah itu jelas menyalahi dan/atau berlawanan dengan Undang-Undang, Prinsip-prinsip undang-undang yang telah mantap atau Nas-Nas Syarak yang qatie.

[4] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenalpasti samada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka Kami telah memanggil dan menyemak fail/rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes Mal No. 10200-038-0253-2019 (Tuntutan Hak Jagaan Sementara Anak).

[5] Berdasarkan semakan dan penelitian kami terhadap rekod prosiding tersebut, kami menemui dapatan-dapatan seperti berikut;

- a) Pemohon dan Responden kes yang disemak ini telah berkahwin pada 18hb Ogos 2017 di Klang, Selangor. Hasil perkahwinan tersebut telah

mendapat satu (1) orang anak iaitu Naura Zafirah binti Abdul Rahman yang dilahirkan pada 22hb Julai 2018;

- b) Pemohon dan Responden masih lagi dalam ikatan perkahwinan (suami isteri dan sedang dalam prosiding perceraian dibawah seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang telah difailkan oleh Responden pada 18hb Mac 2019 di Mahkamah Rendah Syariah Klang, Selangor;
- c) Ketika perintah interim diberikan kanak-kanak (anak) tersebut berusia lebih kurang 1 tahun 4 bulan dan masih menyusu badan sepenuhnya. Anak tersebut mempunyai masalah eczema dan mudah alergi sekiranya meminum susu selain susu ibu;
- d) Pada 14hb Mac 2019, Responden telah meninggalkan rumah kelamin dan membawa anak tersebut bersama kerana anak tersebut masih menyusu badan sepenuhnya;
- e) Pada 8hb Mei 2019, Pemohon telah ke rumah Responden dan bertindak di luar kawalan dengan mengambil anak tersebut secara paksa. Anak itu kemudiannya di bawa balik ke rumah ibu bapa Pemohon;
- f) Pada 14hb Mei 2019, Responden telah memfailkan Permohonan Hak Jagaan Sementara Anak-anak bersama Affidavit Permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Negeri Selangor di Shah Alam. Responden dalam Affidavit Permohonannya menyatakan antara lainnya;
 - i) Responden adalah ibu kepada anak tersebut;
 - ii) Anak tersebut berusia 9 bulan dan masih menyusu badan sepenuhnya; dan
 - iii) *Status quo* jagaan terhadap anak tersebut adalah berada pada Responden kerana anak tersebut dijaga oleh Responden sejak

dilahirkan hinggalah Pemohon merampasnya dan melarikannya pada 8hb Mei 2019.

g) Pemohon pula dalam Afidavit Jawapannya, antara lainnya menyatakan;

- i) Responden tidak layak menjaga anak tersebut kerana Responden seorang yang derhaka kepada suami (meninggalkan rumah kelamin tanpa pengetahuan dan izin Pemohon);
- ii) *Status quo* jagaan anak tersebut adalah pada Pemohon kerana Responden masih lagi isteri Pemohon yang sah. Pemohon dan anak tersebut sepatutnya tinggal bersama Pemohon;
- iii) Sepanjang anak tersebut dijaga sepenuhnya oleh Responden, anak tersebut tidak terurus; dan
- iv) Anak tersebut tidak lagi bergantung kepada susu badan dan sudah boleh minum susu formula;

h) Pada 4hb November 2019, setelah meneliti Notis Permohonan Responden, Afidavit dan Hujahan Bertulis Pihak-pihak, dengan kehadiran pihak-pihak peguam, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan Perintah yang antara lainnya seperti berikut;

- i) Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak diserahkan kepada Responden bagi anak bernama Naura Zafirah binti Abdul Rahman;
- ii) Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bersama anak tersebut diberikan kepada Pemohon (bapa) pada setiap hari ahad dengan cara mengambil anak tersebut pada jam 9.00 pagi dan memulangkan anak tersebut pada jam 6.00 petang hari yang

sama dengan memaklumkan selewat-lewatnya sehari sebelum lawatan anak tersebut; dan

- ii) Mahkamah memerintahkan Pemohon memulangkan anak tersebut serta merta kepada Pemohon berkuatkuasa Perintah ini dikeluarkan dan kegagalan Responden memulangkan anak tersebut dianggap menghina Mahkamah dan boleh dikenakan tindakan pengkomitan.

[6] Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Alasan Ringkas Penghakimannya berkenaan Hak Jagaan Sementara anak kedua Naura Zafirah binti Abdul Rahman diberikan kepada Responden antara lainnya menyatakan;

- a) Anak tersebut telah tinggal dan dijaga oleh Responden sejak dia dilahirkan sehingga Pemohon merampas dan melarikannya pada 8hb Mei 2019;
- b) Tindakan Pemohon itu telah menyebabkan anak tersebut terpisah dengan ibunya dan boleh memudharatkan anak tersebut dari segi mental dan fizikal kerana anak tersebut masih menyusu badan sepenuhnya;
- c) Dakwaan Pemohon bahawa Responden telah hilang kelayakan atau tidak layak terhadap hak jagaan hanya boleh diputuskan dalam kes induk setelah keterangan penuh didengar; dan
- d) Perintah hak jagaan sementara diberikan kepada Responden adalah bagi mengekalkan prinsip *status quo* hak jagaan anak tersebut dengan merujuk kepada kes *Nooranita bin Kamaruddin lwn. Faeiz Yeop Ahmad*.

[7] Berdasarkan Afidavit Permohonan Semakan Pemohon, dan penelitian kami berkali-kali terhadap Rekod Prosiding Kes dan Alasan Penghakiman Hakim Bicara

kami berpendapat penghakiman, kami berpendapat perintah Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang memerintahkan;

- i) Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak diserahkan kepada Responden bagi anak bernama Naura Zafirah binti Abdul Rahman;
- ii) Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bersama anak tersebut diberikan kepada Pemohon (bapa) pada setiap hari ahad dengan cara mengambil anak tersebut pada jam 9.00 pagi dan memulangkan anak tersebut pada jam 6.00 petang hari yang sama dengan memaklumkan selewat-lewatnya sehari sebelum lawatan anak tersebut; dan
- iii) Mahkamah memerintahkan Pemohon memulangkan anak tersebut serta merta kepada Pemohon berkuatkuasa Perintah ini dikeluarkan dan kegagalan Responden memulangkan anak tersebut dianggap menghina Mahkamah dan boleh dikenakan tindakan pengkomitan.

Adalah tidak bersalahan secara nyata atau material dengan mana-mana peruntukan undang-undang, prinsip undang-undang, dan hukum syarak.

[8] Berdasarkan dan merujuk kepada kes *Nooranita bin Kamaruddin lwn. Faeiz Yeop Ahmad*, berkaitan penentuan siapakan yang memiliki *status quo* hak jagaan, kami berpendapat YA Hakim Bicara telah tidak tersalah atau tersilap dalam menentukan *status quo* hak jagaan itu diberikan kepada Responden berdasarkan alasan-alasan berikut;

- a) Anak tersebut telah tinggal dan dijaga oleh Responden sejak dia dilahirkan sehinggalah pada 8hb Mei 2019;

- b) Pada 8hb Mei 2019, Pemohon telah merampas dan melarikan anak tersebut dari jagaan Responden dan membawanya ke rumah ibu bapa Pemohon; dan
- c) Tindakan Responden pada 14hb Mac 2019 yang telah membawa anak tersebut bersamanya untuk meninggalkan rumah kelamin disebabkan anak tersebut masih menyusu badan sepenuhnya adalah tidak bertentangan atau bersalahan secara nyata dengan mana-mana peruntukan undang-undang, prinsip undang-undang dan hukum syarak.

[9] Berkaitan isu pernyataan Pemohon bahawa ;

- a) Permohonan Interim tersebut tidak memenuhi dan mematuhi kehendak subseksyen 201 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003; dan
- b) Dokumen permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim Hadhanah (Secara ex-parte) diserahkan kepada Responden tanpa pindaan;

Kami mendapati perkara ini tidak pernah pun berbangkit atau ditimbulkan ketika prosiding berjalan di Mahkamah Tinggi Syariah. Pemohon sendiri tidak pernah membuat bantahan untuk Mahkamah Bicara memutuskannya. Oleh yang demikian, kami beranggapan dan berpendapat;

- a) Oleh kerana Pemohon tidak pernah membantah ketika prosiding berjalan di Mahkamah Tinggi Syariah, ianya menunjukkan bahawa Pemohon telah bersetuju perjalanan prosiding berjalan sedemikian;

- b) Pemohon telah menggunakan alasan-alasan tersebut dalam permohonan semakan ini secara *after thought* setelah Pemohon gagal mendapat hak jagaan sementara tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah; dan
- c) Kami tidak nampak ianya suatu yang boleh menyebabkan ketidak aturan yang nyata telah berlaku atau telah menyebabkan ketidak adilan terhadap Pemohon jika prosiding tersebut berjalan sedemikian;

[10] Seterusnya, berkaitan pernyataan Pemohon yang mengatakan bahawa;

- a) Perintah Interim Hadhanah tersebut dikeluarkan tanpa mengambilkira peruntukan seksyen 83(d) dan/atau seksyen 83(e) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003; dan
- b) Perintah Interim Hadhanah dikeluarkan tanpa mengambilkira peruntukan seksyen 87(2) dan/atau seksyen 87(3) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

Kami berpendapat perkara-perkara itu hanya akan dapat diputuskan dalam kes induk sepertimana yang telah dinyatakan oleh YA Hakim Bicara dalam Alasan Penghakiman Ringkasnya. Ianya adalah bertepatan dan selaras dengan kehendak dan keperluan subseksyen 201(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan;

“(1) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 2/2003] jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak untuk mendapatkan hadhanah seseorang kanak-kanak dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang hadhanah kanak-kanak itu, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu.”

Harus difahami bahawa, secara prinsipnya, prosiding atau pun perintah kes hak jagaan sementara atau interim ini adalah;

- a) Merupakan imbasan awal atau pun imbasan pertama mahkamah sebelum mahkamah mendengar sepenuhnya keterangan-keterangan pihak-pihak dalam perbicaraan kes sebenar;
- b) Sesuatu pihak yang berjaya mendapat hak jagaan sementara atau interim tidak boleh menjadikan hak jagaan semmentarnya itu sebagai alasan atau hujah baginya untuk mendapatkan hak jagaan sebenar; dan
- c) Namun demikian, alasan-alasan yang digunakan untuk mendapatkan hak jagaan sementara boleh digunakan untuk mendapatkan hak jagaan sebenar.

[11] Oleh yang demikian, kami dengan ini sebulat suara menolak permohonan semakan dari Pemohon dan kami berpendapat keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang memerintahkan;

- a) Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak diserahkan kepada Responden bagi anak bernama Naura Zafirah binti Abdul Rahman;
- b) Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bersama anak tersebut diberikan kepada Pemohon (bapa) pada setiap hari ahad dengan cara mengambil anak tersebut pada jam 9.00 pagi dan memulangkan anak tersebut pada jam 6.00 petang hari yang sama dengan memaklumkan selewat-lewatnya sehari sebelum lawatan anak tersebut; dan

- c) iii) Mahkamah memerintahkan Responden memulangkan anak tersebut serta merta kepada Pemohon berkuatkuasa Perintah ini dikeluarkan dan kegagalan Responden memulangkan anak tersebut dianggap menghina Mahkamah dan boleh dikenakan tindakan pengkomitan,

adalah betul dari segi prinsipnya, undang-undang dan hukum Syarak dan tidak mewajarkan campur tangan dari kami. Dengan itu, keputusan/perintah yang diputuskan oleh hakim bicara disahkan dan dikekalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan setelah menyemak rekod kes Mal No. 10200-038-0253-2019, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan seperti yang berikut:-

- [1] Permohonan Semakan Pemohon ditolak;

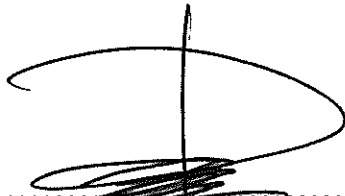
Ditandatangani oleh:-



.....

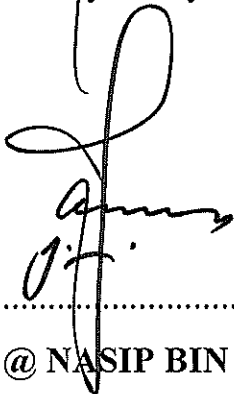
1. **Y.A.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Tarikh:

